

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1640/2536

นางสาวกุสุมา จิราภรณ์

โจทก์

นายเชษฐา จิราภรณ์

จำเลย

นายเชษฐา จิราภรณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 260, มาตรา 262, มาตรา 264

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลย ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด บัดนี้ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการ มีคำสั่งดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป และจำเลยมีความจำเป็น ต้องนำที่ดินพิพาทไปจัดการชำระหนี้ ขอศาลฎีกาได้โปรด มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนเพิกถอน นิติกรรมการโอนที่ดินพิพาทกลับคืนมาเป็นกองมรดกของ นายเผด็จจิราภรณ์ และให้จำเลยแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเนื้อที่ 327.28 ตารางวา โดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายในการโอน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือ เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยส่งมอบ โฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่ง ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทจนกว่าคดี จะถึงที่สุด และก่อนมีคำพิพากษา จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำ ให้การ แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตและมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยเสีย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 30474 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลับคืนมา
เป็นกรรมสิทธิ์ในชื่อของจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกตามเดิม และให้จำเลย แบ่ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 327.28 ตารางวาให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลย คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอแก้ไข
คำให้การของจำเลยไว้ แล้วดำเนินกระบวนการ พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 144)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

คดีนี้แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีอันอาจ มีผลทำให้คำสั่งคุ้มครอง
ประโยชน์เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่เมื่อ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นให้ศาลชั้นต้นรับคำร้อง ขอแก้ไขคำให้การแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาและ
พิพากษาใหม่ ตามรูปคดี คำสั่งศาลชั้นต้นเรื่องคุ้มครองประโยชน์ซึ่งได้สั่ง ไว้ก่อนที่
จำเลยจะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การ จึงยังคงมี ผลบังคับอยู่ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าข้อ
เท็จจริงหรือพฤติการณ์ เปลี่ยนแปลงไปดังที่จำเลยกล่าวอ้าง ไม่มีเหตุยกเลิกคำสั่ง
ศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้องของ จำเลย คำคำร้องเป็นพับ

คดีนี้แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีอันอาจ มีผลทำให้คำสั่งคุ้มครอง ประโยชน์เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่เมื่อ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้น ต้นให้ศาลชั้นต้นรับคำร้อง ขอแก้ไขคำให้การแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาและ พิจารณาใหม่ ตามรูปคดี คำสั่งศาลชั้นต้นเรื่องคุ้มครองประโยชน์ซึ่งได้สั่ง ไว้ก่อนที่ จำเลยจะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การ จึงยังคงมี ผลบังคับอยู่ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าข้อ เท็จจริงหรือพฤติการณ์ เปลี่ยนแปลงไปดังที่จำเลยกล่าวอ้าง ไม่มีเหตุยกเลิกคำสั่ง ศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้องของ จำเลย คำคำร้องเป็นพับ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ